

TVA : Les ajustements de prix de transfert

FORVIS MAZARS — AVIS D'EXPERTS | MAI 2025

Mai 2025 | Deux affaires, Hogkullen et Arcomet, actuellement pendantes devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sous les références C-808/23 et C-726/23, soulèvent des questions inédites concernant l'interaction entre les règles de la TVA et les principes de prix de transfert au sein de l'Union européenne.

Affaire C-808/23 : Högkullen AB contre Skatteverket

Högkullen AB est une société holding suédoise fournissant exclusivement des services taxables à ses filiales. Cette société a encouru divers coûts à ce titre et a sollicité le remboursement intégral de la TVA y afférente. Relevant que le montant des services acquis était nettement supérieur à la valeur des prestations de services facturées aux filiales, l'administration fiscale suédoise a réévalué la base d'imposition de ces services en se basant sur la "valeur normale" définie à l'article 72 de la directive TVA, plutôt que sur la contrepartie réellement payée.

Pour rappel, la valeur normale correspond généralement au montant total qu'un preneur aurait payé pour une prestation de services comparable. Dans le cas où, aucune prestation de services comparable ne peut être identifiée, il y a alors lieu de se fonder sur les dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services.

Au cas d'espèce, l'existence de comparables dépendait de la nature unique (au sens de, une seule, indivisible) ou non des prestations. L'administration a ici considéré que la prestation étant « une prestation unique » a rejeté la recherche de comparables au sens de l'Article 72 et a déterminé que la valeur normale était égale au total des dépenses de holding.

Les parties s'opposent uniquement sur la question de savoir si c'est la rémunération payée par les filiales ou un montant plus élevé qui constitue la base d'imposition du crédit de TVA de la holding, le facteur permettant de choisir entre les deux approches étant le caractère unique ou multiple des transactions.

L'objectif était de prévenir la fraude ou l'évasion fiscales, conformément à l'article 80 de la Directive. La question posée à la CJUE est de déterminer si une telle réévaluation est conforme aux dispositions de la directive TVA, notamment en ce qui concerne la prévention de la fraude fiscale dans les transactions intragroupe.

Affaire C-726/23 : SC Arcomet Towercranes SRL contre Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Cette affaire concerne une entreprise roumaine, SC Arcomet Towercranes SRL, qui a acquis des services de gestion auprès de sociétés liées situées dans d'autres États membres de l'UE.

Arcomet, filiale d'un groupe multinational, applique la méthode transactionnelle de la marge nette afin de fixer les prix pratiqués dans ses transactions intra-groupe. Dans ce contexte, la société mère établit a posteriori un ajustement visant à aligner la rentabilité du membre du groupe sur un niveau de pleine concurrence.

Les autorités fiscales roumaines ont considéré que cet ajustement représentait la contrepartie d'une prestation de services rendue au groupe et qu'il était donc soumis à la TVA. L'administration fiscale a également refusé le droit à déduction de la TVA pour ces services, estimant que les prestations n'étaient pas utilisées pour des opérations taxées et que les documents justificatifs étaient insuffisants. Deux questions étaient ainsi posées à la CJUE : celle, d'une part, de la soumission à la TVA de l'ajustement de prix de transfert et d'autre part, celle de l'étendue des justificatifs à fournir afin d'exercer le droit à déduction.

Impacts du principe de pleine concurrence en matière de TVA

Dans l'affaire Högkullen, l'Avocate générale Juliane Kokott procède, dans ses conclusions du 6 mars 2025, à une analyse nuancée de l'articulation entre le dispositif TVA (article 80) et le principe de pleine concurrence en matière de prix de transfert. Elle souligne que ce type de litige est une conséquence indirecte de la jurisprudence "holding" de la CJUE, qui n'admet la qualité d'assujetti pour une société mère que si celle-ci facture effectivement des services à ses filiales. En pratique, les groupes ont réagi à cette exigence en mettant en place des facturations intragroupe de services, qui soulèvent à présent des questions sur la détermination de leur juste valeur taxable.

Sur la qualification des services, l'avocate générale rejette l'idée que l'ensemble des prestations de Högkullen forme une prestation unique sans équivalent sur le marché. Elle constate qu'il s'agit de cinq services distincts, (gouvernance d'entreprise, financement, gestion immobilière, gestion informatique et gestion du personnel) chacun ayant son caractère propre, et dont la combinaison n'altère pas l'identité individuelle – selon le regard du preneur, ce n'est pas une prestation unique. De même aucune de ces prestations n'est accessoire par rapport aux autres. Il convient donc d'évaluer séparément chaque catégorie de service fourni aux filiales.

L'avocate générale invite la juridiction de renvoi à rechercher, pour chacune des catégories de services, s'il existe des transactions comparables sur le marché libre permettant d'établir un prix de référence. La notion de valeur normale peut ici s'apprécier à l'aune du principe de pleine concurrence, et l'existence de comparables ne saurait être exclue du seul fait qu'il

s'agit d'une holding.

Dans l'affaire Arcomet, l'avocat général de la Cour rejette également l'idée selon laquelle les règles de prix de transfert, élaborées à des fins d'imposition directe, seraient sans incidence en matière de TVA. Bien que les deux régimes fiscaux répondent à des logiques différentes, les mécanismes de correction intragroupe peuvent refléter des flux économiques réels et donc donner lieu à taxation au titre de la TVA.

L'avocat général affirme ainsi que l'ajustement de prix de transfert constitue bien une contrepartie économique identifiable en lien avec les prestations rendues dans le cadre d'une relation commerciale intragroupe. Bien que l'ajustement ne se rattache pas nécessairement à une prestation individualisée, il permet, selon lui, de rémunérer globalement les fonctions exercées par la filiale, et notamment la mise à disposition de personnel, de matériel ou de services administratifs.

Par conséquent, lorsque le groupe applique à ses prestations de services une méthode de fixation des prix qui intègre une marge bénéficiaire standardisée, et qu'un ajustement est opéré pour maintenir cette rentabilité dans une fourchette conforme aux principes de pleine concurrence, cet ajustement doit être considéré comme la contrepartie d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, au sens de la Directive, et doit être soumise à la TVA.

Conséquences pratiques et portée de ces conclusions

Si la Cour suit l'avocat général dans ces deux affaires, ces arrêts emporteront un impact important et structurant sur les pratiques des groupes multinationaux dans l'Union européenne. En effet :

Les ajustements de prix de transfert fondés sur des méthodes préconisées par l'OCDE (TNMM, CUP, cost-plus, etc.) pourraient être systématiquement considérés comme des contreparties soumises à la TVA et entraîner une réévaluation des bases d'imposition des services intragroupes.

Cela pourrait contraindre les entreprises à justifier la TVA sur des régularisations comptables ou fiscales jusque-là considérées comme neutres du point de vue de la TVA.

Les relations intragroupes devront faire l'objet d'une documentation TVA plus approfondie, notamment en ce qui concerne les flux économiques et les prestations supposées.

Les conclusions Högkullen sont un rappel utile du cadre analytique utilisé pour délimiter les transactions intragroupes, un cadre qui pourrait être utilement transposé, dans certaines circonstances, aux analyses prix de transfert et au concept OCDE de Transactions Delineation.

Les conclusions dans ces deux affaires démontrent une volonté d'interpréter les règles de TVA de manière économique et fonctionnelle, en suivant la logique déterminée en matière de prix de transfert. Ce raisonnement, s'il est suivi par la Cour, pourrait ouvrir la voie à une prise en compte extensive des ajustements de prix de transfert en matière de TVA.

Des questions restent quant à elles en suspens :

Les ajustements de prix de transfert relatifs à des flux initialement facturés sans TVA seront-ils soumis à TVA ou susceptibles d'ouvrir droit à déduction en cas de preneur établi à l'étranger ?

Quelle caractérisation pour les ajustements et transactions dans le cadre de méthodes de profit split ?

Il faudra attendre l'arrêt de la CJUE pour confirmer ou infirmer cette interprétation, mais il conviendrait d'anticiper dès à présent ces possibles évolutions.

Par Elise Pottier, Senior Manager, Forvis Mazars Avocats et Guillaume Madelpuech, Directeur Tax, Forvis Mazars Avocats

Découvrez notre newsletter Legal & Tax Alert

Legal & Tax Alert

Le cabinet Forvis Mazars Avocats qui compte désormais 37 associés, plus de 200 collaborateurs à travers la France et s'appuie sur un réseau présent dans plus de 90 pays et territoires, vous apporte un éclairage régulier sur l'actualité juridique, fiscale et sociale en France et à l'étranger, à travers sa newsletter mensuelle "Legal & Tax Alert".

En savoir plus

Plus d'infos ?

Elise Pottier

Avocate - Paris

Profil détaillé